

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 806

16 de octubre de 2025

Presentado por el señor *Rosa Ramos*

Referido a las Comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, con el propósito de ~~ampliar~~ armonizar los alcances del Programa “Empresarismo Master”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con los contemplados en el Subcapítulo E de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y con los de cualquier otra ley aplicable, para que los adultos mayores tengan acceso a planes de incentivos y de financiamiento que les sirvan de apoyo para convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico; en el proceso de capacitación, incubación y financiamiento, entre otras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico velar por los mejores intereses de la ciudadanía y promover los mecanismos apropiados y necesarios para maximizar el bienestar general del pueblo. Haciendo uso de su poder de reglamentación y en cumplimiento de su obligación de velar por el bienestar socio-económico del pueblo puertorriqueño, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, entiende necesario crear los mecanismos financieros apropiados, para agilizar y facilitar la creación de nuevas empresas por adultos mayores, sin menoscabar las protecciones constitucionales y

legales, con el fin central de promover el desarrollo económico, crear empleos y proveer un ambiente de seguridad socio-económica a nuestros ciudadanos.

Cabe destacar que, por virtud de la Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, se estableció un denominado Programa “Empresarismo Master”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Entre otras, esta iniciativa se desarrolló con el propósito de fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas que incentiven e impulsen la economía de la población de personas adultas mayores. A través de este, el DDEC les brinda todas las herramientas necesarias para que entidades sin fines de lucro, ya sean seculares o religiosas, les provean las ayudas necesarias para que puedan emprender sus propios negocios, creando nuevas PYMES. Por otra parte, el DDEC tiene la responsabilidad de fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la capacitación profesional de las personas adultas mayores. De esta forma, promueve iniciativas de colocación de empleo en conjunto con el sector privado.

A su vez, se supone realice los esfuerzos necesarios para lograr una transición al mundo laboral para la población de personas adultas mayores. De igual forma, debe desarrollar iniciativas y proyectos dirigidos a asistir a esta población que ~~buscan~~ busca empleo a identificar y conseguir oportunidades de trabajo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo necesarios para ser exitosos en el mercado laboral, así como parear patronos con estas personas adultas mayores, de acuerdo con sus destrezas, en cumplimiento con la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (Workforce, Innovation & Opportunity Act, WIOA, por sus siglas en inglés), y según los servicios provistos por el DDEC a través del Programa de Desarrollo Laboral. Además, debe orientar a los patronos privados, municipios e instrumentalidades gubernamentales sobre los beneficios que obtendrían al proveerles una experiencia laboral a las personas adultas mayores.

Asimismo, recientemente fue aprobada la Ley 175-2025, mediante la cual se enmendó el Subcapítulo E de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de

Puerto Rico”, con el propósito de actualizarla de conformidad a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y para uniformar la política pública para el desarrollo empresarial intergeneracional y encomendar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la implantación de la política pública establecida por el mencionado “Código de Incentivos”.

Por tanto, teniéndose en cuenta que, el Código de Incentivos de Puerto Rico ahora promueve y facilita el pleno desarrollo de los adultos mayores, por medio de la educación y capacitación de éstos para que puedan incorporarse a la fuerza laboral o convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, nos parece adecuado armonizar las disposiciones contempladas en su Subcapítulo E, con las contenidas en la precitada Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, donde se estableció un denominado Programa “Empresarismo Master”. De esta manera, promovemos uniformidad, coherencia y eficiencia en la aplicación de la política pública promulgada por el Gobierno de Puerto Rico, para que los adultos mayores desarrollen su potencial como emprendedores. A su vez, a fin de promover nuestro crecimiento económico, por medio de sus gestiones empresariales, asegurando así su bienestar y seguridad a largo plazo.

~~Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales dirigidos a promover que más adultos mayores incursionen en el sector empresarial, aun vemos rezagadas las iniciativas dirigidas a esos fines. Es por ello, que nos parece adecuado, tal y como se hizo con los jóvenes en Puerto Rico, desarrollar~~ Los incentivos disponibles en la Ley 60, antes citada, junto a los beneficios incluidos en el Programa “Empresarismo Master”, instituido en virtud de la precitada Ley 58, permitirán el desarrollo de planes de financiamiento para el ~~Desarrollo de la creación de Nuevas~~ Empresas de Adultos Mayores, el cual se compondría de una alianza entre las instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que servirán de apoyo al Adulto Mayor Empresario en el proceso de capacitación, incubación, financiamiento, entre otras, sujeto al compromiso del Adulto Mayor de establecerse y desarrollar nuevos negocios en Puerto Rico. ~~Dicho Plan deberá~~ Dichos planes deberán incluir: guías sobre el establecimiento de negocios en Puerto Rico; los incentivos disponibles para los adultos mayores; y toda la información necesaria para orientar y facilitar la creación de nuevos

negocios por Adultos Mayores. El Plan deberá ser publicado en las respectivas páginas de internet del DDEC y del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

~~A tales efectos, los nuevos negocios de Adultos Mayores que se creen en virtud de esta Ley, disfrutarán de los siguientes incentivos:~~

~~a) Exención temporera de contribución sobre ingresos — Los Negocios Nuevos estarán exentos del pago de contribución sobre ingresos durante los dos (2) años económicos comenzando desde su creación. El Secretario del DDEC especificará los años económicos a los que aplicará la exención. Para obtener dicha exención, el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por el Secretario del DDEC con la planilla de contribución sobre ingresos.~~

~~b) Exención temporera de patentes municipales — Los Negocios Nuevos podrán beneficiarse de una exoneración de hasta cincuenta por ciento (50%) del pago de patentes municipales por un término máximo de dos (2) años contados desde su creación. El Secretario del DDEC especificará los años económicos a los que aplicará la exención. Para obtener dicha exención, el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por el Secretario del DDEC con la planilla de patentes para los años en que aplique la exención.~~

~~c) Exención temporera de contribución sobre propiedad mueble — Exención total sobre la contribución sobre la propiedad mueble del Negocio Nuevo durante los dos (2) años económicos comenzando desde su creación. El Secretario del DDEC especificará los años económicos a los que aplicará la exención. Para obtener dicha exención, el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por el Secretario del DDEC con la planilla de contribución sobre la propiedad mueble para los años en que aplique la exención.~~

Asimismo, y sujeto a los criterios de elegibilidad dispuestos por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, vendría obligado a:

a) Desarrollar un programa especializado para atender las necesidades de financiamiento y asesoría financiera de los Adultos Mayores Empresarios. Este programa establecerá los parámetros para otorgar descuentos en los cargos y la tasa de interés

correspondiente al financiamiento de Negocios Nuevos de Adultos Mayores. A los fines de proveer asesoría financiera a los Adultos Mayores Empresarios, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y el Programa de Comercio y Exportación del DDEC, coordinarán la forma de brindar dichos servicios.

b) Crear un programa de inversión de capital de riesgo, el cual sirva como incentivo para el desarrollo de nuevos negocios. Este programa establecerá un Fondo Especial de Capital de Inversión como instrumento de apoyo para la creación de Negocios Nuevos por Adultos Mayores Empresarios. El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico podrá establecer acuerdos dentro de este programa que le permita adquirir acciones y participación en las juntas directivas de los Negocios Nuevos que reciban fondos de este programa.

Sin duda, esta Ley se encuentra perfectamente alineada con la política pública que busca el desarrollo de actividades y acciones que ~~contribuyen~~ contribuyan a mantener al máximo la capacidad de independencia física, mental y social posible ~~de nuestros en estos~~ de nuestros adultos ~~mayores~~, dentro de su ámbito familiar y social, ~~es esencial para lograr su bienestar y su participación activa en la comunidad.~~ También, instrumenta la política pública dirigida a promover y facilitar el pleno desarrollo de los adultos mayores, por medio de la educación y capacitación de éstos para que puedan incorporarse a la fuerza laboral o convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, según establecido en el “Código de incentivos de Puerto Rico”, tras la aprobación de la Ley 175-2025.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 58-2018, según enmendada, para
- 2 que lea como sigue:
- 3 “Artículo 3.- Creación de Programas.
- 4 Por la presente se ordena la creación de los siguientes programas en beneficio de
- 5 los adultos mayores:

1 A...

2 ...

3 H. "Empresarismo Master", adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
 4 Comercio (DDEC). Este programa tiene el propósito de fomentar la creación de
 5 pequeñas y medianas empresas que incentiven e impulsen la economía de la población
 6 de personas adultas mayores. A través de este, *el Programa de Comercio y Exportación,*
 7 *adscrito al DDEC, en coordinación el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, deberá*
 8 *desarrollar un Plan de Financiamiento para el Desarrollo de Empresas de Adultos Mayores, el*
 9 *cual comprenderá una alianza entre las instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que servirán*
 10 *de apoyo al Adulto Mayor Empresario en el proceso de capacitación, incubación,*
 11 *financiamiento, entre otras, sujeto al compromiso del Adulto Mayor de ~~establecerse~~ establecer*
 12 *y desarrollar nuevos negocios en Puerto Rico. Dicho Plan deberá incluir: guías sobre el*
 13 *establecimiento de negocios en Puerto Rico; los incentivos disponibles para los adultos mayores*
 14 *en conformidad ~~a esta Ley~~ con el "Código de Incentivos de Puerto Rico", y con otras leyes*
 15 *aplicables; y toda la información necesaria para orientar y facilitar la creación de nuevos*
 16 *negocios por Adultos Mayores. El Plan deberá ser publicado en las respectivas páginas de*
 17 *internet del DDEC y del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.*

18 Los ~~Negocios Nuevos de Adultos Mayores~~ adultos mayores que emprendan nuevos negocios
 19 ~~que se creen~~ en virtud de esta Ley, disfrutarán de los ~~siguientes~~ incentivos contemplados en el
 20 Subcapítulo E de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de
 21 Puerto Rico".:

- 1 ~~a) Exención parcial de contribución sobre ingresos — Los Negocios Nuevos podrán~~
2 ~~beneficiarse de una exoneración parcial en la contribución sobre ingresos hasta un tope~~
3 ~~máximo de doscientos cincuenta mil (\$250,000) dólares durante el periodo legalmente~~
4 ~~establecido, con una duración máxima de dos (2) años contados desde su creación. El~~
5 ~~Secretario del DDEC especificará los años económicos a los que aplicará la exención.~~
6 ~~Para obtener dicha exención, el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por~~
7 ~~el Secretario del DDEC con la planilla de contribución sobre ingresos.~~
- 8 ~~b) Exención parcial de patentes municipales — Los Negocios Nuevos podrán beneficiarse~~
9 ~~de una exoneración de hasta cincuenta por ciento (50%) del pago de patentes~~
10 ~~municipales por un término máximo de dos (2) años contados desde su creación. El~~
11 ~~Secretario del DDEC especificará los años económicos a los que aplicará la exención.~~
12 ~~Para obtener dicha exención, el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por~~
13 ~~el Secretario del DDEC con la planilla de patentes para los años en que aplique la~~
14 ~~exención.~~
- 15 ~~c) Exención temporera de contribución sobre propiedad mueble — Exención total sobre la~~
16 ~~contribución sobre la propiedad mueble del Negocio Nuevo durante un término máximo de~~
17 ~~dos (2) años económicos comenzando desde su creación. El Secretario del DDEC~~
18 ~~especificará los años económicos a los que aplicará la exención. Para obtener dicha exención,~~
19 ~~el Negocio Nuevo incluirá copia del Acuerdo suscrito por el Secretario del DDEC con la~~
20 ~~planilla de contribución sobre la propiedad mueble para los años en que aplique la exención.~~
- 21 ~~Sujeto a los criterios de elegibilidad dispuestos por el Banco de Desarrollo Económico para~~
22 ~~Puerto Rico, se le ordena:~~

1 a) Desarrollar un programa especializado para atender las necesidades de financiamiento y
2 asesoría financiera de los Adultos Mayores Empresarios. Este programa establecerá los
3 parámetros para otorgar descuentos en los cargos y la tasa de interés correspondiente al
4 financiamiento de Negocios Nuevos de Adultos Mayores. A los fines de proveer asesoría
5 financiera a los Adultos Mayores Empresarios, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto
6 Rico y el Programa de Comercio y Exportación del DDEC, coordinarán la forma de brindar
7 dichos servicios.

8 b) Crear un programa de inversión de capital de riesgo, el cual sirva como incentivo para el
9 desarrollo de nuevos negocios. Este programa establecerá un Fondo Especial de Capital de
10 Inversión como instrumento de apoyo para la creación de Negocios Nuevos ~~por~~ de Adultos
11 Mayores Empresarios. El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico podrá establecer
12 acuerdos dentro de este programa que le permita adquirir acciones y participación en las juntas
13 directivas de los Negocios Nuevos que reciban fondos de este programa.

14 En adición, a través del Programa de “Empresarismo Master”, aquí creado, se brindarán
15 todas las herramientas necesarias para que entidades sin fines de lucro, ya sean
16 seculares o religiosas, les provean las ayudas necesarias para que puedan emprender
17 sus propios negocios, creando nuevas PYMES. Por otra parte, el DDEC tendrá la
18 responsabilidad de fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la
19 capacitación profesional de las personas adultas mayores. De esta forma, promoverá
20 iniciativas de colocación de empleo en conjunto con el sector privado. A su vez,
21 realizará los esfuerzos necesarios para lograr una transición al mundo laboral para la
22 población de personas adultas mayores. De igual forma, deberá desarrollar iniciativas

1 y proyectos dirigidos a asistir a esta población que ~~buscan~~ busca empleo a identificar
2 y conseguir oportunidades de trabajo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo
3 necesarios para ser exitosos en el mercado laboral, así como parear patronos con estas
4 personas adultas mayores, de acuerdo con sus destrezas, en cumplimiento con la Ley
5 de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (Workforce, Innovation &
6 Opportunity Act, WIOA, por sus siglas en inglés), y según los servicios provistos por
7 el DDEC a través del Programa de Desarrollo Laboral. Además, deberá orientar a los
8 patronos privados, municipios e instrumentalidades gubernamentales sobre los
9 beneficios que obtendrían al proveerles una experiencia laboral a las personas adultas
10 mayores.

11 ...”

12 Sección 2.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea
13 incompatible con ésta.

14 Sección 3.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra
15 disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

16 Sección 4.- Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley
17 fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
18 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha
19 sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la
20 misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.

21 Sección 5.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.